

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5156/2541

บริษัททิพยประกันภัย จำกัด
บริษัทนามเย็นงชิปปิง จำกัด กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 616, มาตรา 880

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142 (5), มาตรา 246, มาตรา 247, มาตรา 249 วรรค
หนึ่ง

ค่าเสียหายที่โจทก์ผู้รับประกันภัยชำระแก่องค์กรคลังสินค้าตามสัญญาประกันภัยทางทะเลในการขนส่งระหว่างประเทศจำนวน 2,916,850.29 บาทสำหรับปูนซีเมนต์ที่เสียหายเพราะถุงแตกน้ำหนัก 1,769.30 เมตริกตัน เป็นค่าเสียหายเฉพาะความเสียหายกรณีปูนซีเมนต์ที่ถุงแตกจำนวน 41,574 ถุง น้ำหนัก 1,769.30 เมตริกตัน โจทก์จึงได้รับช่วงสิทธิจากองค์กรคลังสินค้าเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปูนซีเมนต์ที่เสียหายเพราะถุงแตกจำนวน 41,574 ถุง เท่านั้น โจทก์หาได้รับช่วงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากความเสียหายสำหรับกรณีปูนซีเมนต์แปรสภาพแข็งตัวจำนวน 1,372 ถุง และปูนซีเมนต์ขาดหายอีก 16 ถุง มาด้วยดังนั้น โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องสำหรับหนี้ความเสียหายตามฟ้องในกรณีปูนซีเมนต์แปรสภาพแข็งตัวและขาดหายจำนวนดังกล่าว ซึ่งปัญหาในเรื่องอำนาจฟ้องนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฎีกาขึ้นมา ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 142 (5) ประกอบด้วยมาตรา 246 และ 247

ปูนซีเมนต์ที่เสียหายเพราะถุงแตกเกิดขึ้นระหว่างที่จำเลยที่ 3 ผู้ขนส่งทำหน้าที่ขนถ่ายปูนซีเมนต์จากเรือ ข.ไปยังคลังสินค้าขององค์กรคลังสินค้าจำเลยที่ 3 จึง

ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายจากการกระทำของตนดังกล่าว

ปัญหาที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยสินค้าจากองค์การคลังสินค้าตามสัญญาประกันภัยทางทะเลในการขนส่งระหว่างประเทศไม่มีผลผูกพันถึงการขนส่งของจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นการขนส่งภายในประเทศนั้น จำเลยที่ 3 ไม่ได้ให้การต่อสู้ในปัญหานี้ จึงไม่มีประเด็นข้อพิพาท ฎีกาของจำเลยที่ 3 ข้อนี้จึงเป็นฎีกาในข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ไม่ชอบด้วยมาตรา 249 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

แม้ตามปกติผู้ขนส่งต้องผูกพันและรับผิดชอบตามสัญญารับประกันภัยสินค้าหากผู้ขนส่งไม่ปฏิบัติตามสัญญาประกันภัยหรือบุบสลายในระหว่างการขนส่งจนกว่าผู้ขนส่งจะได้นำสินค้าส่งถึงกรุงเทพมหานครเมืองท่าปลายทาง โดยผู้ขนส่งต้องมีหน้าที่ขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรือเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้รับตราส่งก็ตาม แต่ก็อาจมีการตกลงในสัญญาประกันเป็นประการอื่น กล่าวคือ ตกลงให้ผู้รับตราส่งมีหน้าที่ขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรือดังกล่าวก็ได้เมื่อปรากฏว่าสัญญาประกันสินค้ามีข้อตกลงกันด้วยว่าให้ผู้รับตราส่งคือองค์การคลังสินค้าเป็นผู้มีหน้าที่ขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรือและโจทก์กล่าวอ้างว่าความเสียหายตามฟ้องในส่วนสินค้าถูกแตกเกิดขึ้นจากการกระทำของจำเลยที่ 3 ในการขนถ่ายสินค้า จึงเป็นกรณีที่ความเสียหายเพราะสินค้าถูกแตกนี้เกิดขึ้นในระหว่างการทำหน้าที่ของจำเลยที่ 3 อันอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การคลังสินค้าเองตามที่มีการตกลงกันไว้ในสัญญาประกันว่าให้องค์การคลังสินค้าผู้รับตราส่งเป็นผู้มีหน้าที่ขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรือ ถือไม่ได้ว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 แม้จำเลยที่ 2 จะเป็นผู้ขนส่งตามสัญญาประกันดังกล่าว จำเลยที่ 2 ก็ไม่ต้องรับผิดชอบต่อองค์การคลังสินค้าในความเสียหายนี้ไม่ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ผู้รับประกันภัยการขนส่งสินค้ารายพิพาทจากองค์การคลังสินค้าเช่นกัน

แม้ตามปกติผู้ขนส่งต้องผูกพันและรับผิดชอบตามสัญญา रखनปูนชีเมนต์พิพาท หากปูนชีเมนต์ดังกล่าวสูญหายหรือบุบสลายในระหว่างการขนส่งจนกว่าปูนชีเมนต์ จะได้ส่งถึงกรุงเทพมหานครเมืองท่าปลายทาง โดยผู้ขนส่งต้องมีหน้าที่ขนถ่าย ปูนชีเมนต์ขึ้นจากเรือเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้รับตราส่งก็ตาม แต่ก็อาจมีการตกลงใน สัญญา रखनเป็นประการอื่น กล่าวคือ ตกลงให้ผู้รับตราส่งมีหน้าที่ขนถ่ายสินค้าขึ้น จากเรือดังกล่าวก็ได้เมื่อปรากฏว่าสัญญา रखनปูนชีเมนต์รายพิพาทนี้มีข้อตกลงกัน ด้วยว่าให้ผู้รับตราส่งคือองค์การคลังสินค้าเป็นผู้มีหน้าที่ขนถ่ายปูนชีเมนต์ขึ้นจากเรือ และโจทก์กล่าวอ้างว่าความเสียหายตามฟ้องในส่วนปูนชีเมนต์ถุงแตกเกิดขึ้นจาก การกระทำของจำเลยที่ 3 ในการขนถ่ายปูนชีเมนต์ จึงเป็นกรณีที่ความเสียหายเพราะ ปูนชีเมนต์ถุงแตกนี้เกิดขึ้นในระหว่างการทำหน้าที่ของจำเลยที่ 3 อันอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การคลังสินค้าเองตามที่มีการตกลงกันไว้ในสัญญา रखनว่าให้ องค์การคลังสินค้าผู้รับตราส่งเป็นผู้มีหน้าที่ขนถ่ายปูนชีเมนต์ขึ้นจากเรือ ถือไม่ได้ว่า เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างที่อยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบของจำเลยที่ 2 แม้จำเลยที่ 2 จะเป็นผู้ขนส่งตามสัญญา रखนดังกล่าว จำเลยที่ 2 ก็หาต้องรับผิดชอบ ต่อองค์การคลังสินค้าในความเสียหายนี้ไม่ จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ผู้รับ ประกันภัยการขนส่งปูนชีเมนต์รายพิพาทจากองค์การคลังสินค้าเช่นกัน

(ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-อมร วีรวงศ์)

ศาลแพ่ง - นายพงษ์ศักดิ์ วีระเสถียร

ศาลอุทธรณ์ - นายคงศักดิ์ วัชรคงศักดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ